


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0026967-39.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **LUIZ CARLOS FELIX DE SOUZA e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Rafael Henrique Janela Tamai Rocha**

Vistos, etc...

LUIZ CARLOS FELIX DE SOUZA e DIOGO DE ALMEIDA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no **artigo 33, caput**, e no **artigo 35, caput**, ambos da **Lei nº 11.343/06**, na forma do **artigo 69 do Código Penal**.

Consta dos autos do inquérito policial instaurado que, em dia ignorado, porém antes do dia 04 de abril de 2017, nesta cidade e comarca, os acusados **LUIZ CARLOS FELIX DE SOUZA e DIOGO DE ALMEIDA** se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, dos autos do inquérito policial instaurado que, no dia 04 de abril de 2017, por volta de 13h00, na Rua Capitão Bussi, bairro Parque Edu Chaves, nesta cidade e comarca, o acusado **DIOGO DE ALMEIDA** trazia com ele e transportava, para fins de mercancia, **36 (trinta e seis) porções de cocaína, sob a forma de crack**, substância, esta, de uso proscrito no Brasil, consoante disposto nas Listas F1 da Portaria nº 344/98, do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ministério da Saúde, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, outrossim, dos autos do inquérito policial instaurado que, no dia 04 de abril de 2017, por volta de 13h30, na Rua Capitão Bussi nº 545, bloco 15, apartamento 33, bairro Parque Edu Chaves, nesta cidade e comarca, o acusado **LUIZ CARLOS FELIX DE SOUZA** guardava e ocultava, para fins de mercancia, **42 (quarenta e duas) porções de cocaína, sob a forma de crack, 08 (oito) porções de cocaína, sob a forma de pó, e 01 (um) tijolo de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido aproximado de 515,68g**, substâncias, estas, de uso proscrito no Brasil, consoante disposto nas Listas F1 e F2 da Portaria nº 344/98, do Ministério da Saúde, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Houve a apreensão, ainda, em referido apartamento, de uma balança de precisão e duas folhas de caderno contendo anotações e contabilidade relativas ao tráfico de drogas.

Prossegue, pois, a denúncia formulada nos seguintes termos, *in verbis*:

“Segundo apurado, policiais civis após investigações acerca do tráfico de drogas na zona norte da capital, apuraram que um elemento de prenome LUIZ CARLOS, que atua na função de 'disciplina' para a organização criminosa autointitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), mantinha em sua casa armas e drogas e fazia uso de um veículo VW/Gol, vinho, com as placas de iniciais KMM.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

As investigações davam conta ainda, que o filho de LUIZ CARLOS, de prenome DIOGO, também era envolvido com o tráfico e era a pessoa responsável pela venda dos entorpecentes no Conjunto Habitacional Cingapura do Parque Edu Chaves.

Visando apurar a veracidade das informações, no dia dos fatos, os policiais se deslocaram até referido conjunto habitacional e, lá chegando, enquanto o policial Hedlei permaneceu na viatura, o policial civil Felipe, simulando a condição de usuário de drogas, desembarcou e passou a indagar a outros usuários que ali estavam, onde poderia adquirir drogas, oportunidade em que eles indicaram para um indivíduo que estava em uma rua entre os prédios.

Ao se aproximar de referido indivíduo, o policial solicitou 02 (duas) porções de cocaína, entregando uma nota de R\$ 20,00 (vinte reais) previamente marcada, recebendo das mãos do indivíduo 02 (dois) pinos de crack, que ele retirou do bolso de suas vestes.

Por estar sozinho, o policial retornou à viatura sem efetuar a prisão e identificação do vendedor. Contudo, neste momento, os policiais avistaram o veículo VW/Gol, vinho, já citado na denúncia, saindo do conjunto habitacional, momento em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

que saíram em seu encalço, abordando-o.

Na direção do veículo estava LUIZ CARLOS tendo como passageiros a esposa Katia e José Adnilson Santos da Silva, que afirmou estar de carona com os amigos.

Cientificados do teor das diligências, os policiais solicitaram aos detidos que retornassem para o apartamento onde residem para que fosse vistoriado em busca das drogas e armas constantes na denúncia.

Com a chegada do apoio, os policiais retornaram ao Cingapura, especialmente onde Felipe adquiriu as drogas, conseguindo abordar o vendedor dos entorpecentes, identificando-o como sendo DIOGO.

Na revista pessoal, os policiais localizaram 36 (trinta e seis) pinos de crack, iguais àqueles adquiridos pelo policial Felipe instantes antes.

Inquirido acerca do dinheiro, DIOGO informou que já o tinha entregue à terceira pessoa que não identificou, confirmando ser filho de LUIZ CARLOS.

No interior do apartamento de DIOGO e LUIZ CARLOS os policiais localizaram:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

- *uma balança de precisão;*
- *02 (duas) folhas de caderno contendo anotações e contabilidade do tráfico;*
- *08 (oito) pinos de cocaína;*
- *42 (quarenta e duas) pedras de crack;*
- *01 (um) tijolo de maconha pesando 515,68 g (quinhentos e quinze gramas e sessenta e oito decigramas).*

Inquiridos, apenas DIOGO informou aos policiais que aquelas drogas pertenciam a LUIZ CARLOS, seu genitor, que preferiu silenciar”.

(fls. 176/179)

Os acusados foram presos em flagrante, tendo sido referida prisão regularmente convertida em Prisão Preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, consoante comprovado pelo apenso relativo à comunicação do flagrante.

Oferecida a denúncia, foi determinada a notificação dos acusados (fls. 199) para a oferta de defesa prévia e resposta escrita, o que ocorreu a fls. 234/236, por meio da Defensoria Pública Estadual.

Após, foi a denúncia regularmente recebida (fls. 247), com a designação de audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como foram os acusados interrogados.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ao final da solenidade, as partes ofertaram suas alegações finais orais.

A seguir, vieram-me os autos conclusos para a prolação de sentença.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De antemão, sobre o **ônus da prova**, entendo oportuna a ponderação de algumas ressalvas que balizarão a conclusão alcançada nesta sentença, ajustando sua distribuição, no âmbito penal, em conformidade com o filtro constitucional.

E, para tanto, soa adequado rememorar, com espeque na lição de **Aury Lopes Júnior**, que não se incumbem às partes obrigações, mas sim cargas processuais, *“entendidas como a realização de atos com a finalidade de prevenir um prejuízo processual e, conseqüentemente, uma sentença desfavorável. Tais atos se traduzem, essencialmente, na prova de suas afirmações”* (Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, pag. 45).

Ocorre que, no processo penal, a carga da prova está inteiramente nas mãos do acusador, *“não só porque a primeira afirmação é feita por ele na peça acusatória (denúncia ou queixa), mas também porque o réu está protegido pela presunção de inocência”* (ob. cit.) (Grifei).

Vale dizer, em âmbito penal, considerando a relevância e indisponibilidade da natureza da matéria discutida – liberdade do indivíduo –


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

não existe uma *distribuição* na produção da prova, pois esta se encontra exclusivamente nas mãos do Ministério Público.

Ainda segundo o escólio do referido professor, “*o que sim podemos conceber, indo além da noção inicial de situação jurídica, é uma assunção de riscos. Significa dizer que à luz da epistemologia da incerteza que marca a atividade processual e o fato de a sentença ser um ato de crença, de fé (como explicaremos a seu tempo), a não produção de elementos de convicção para o julgamento favorável ao seu interesse faz com que o réu acabe potencializando o risco de uma sentença desfavorável. Não há uma carga para a defesa, mas sim um risco. Logo, coexistem as noções de carga para o acusador e risco para a defesa.” (Grifo no original) (ob. cit.).*

Em outras palavras, “*carga é um conceito vinculado à noção de unilateralidade, logo, não passível de distribuição, mas sim de atribuição. No processo penal, a atribuição da carga probatória está nas mãos do acusador, não havendo carga para a defesa e tampouco possibilidade de o juiz auxiliar o MP a liberar-se dela (recusa ao ativismo judicial)*” (ob. cit.).

Pode-se falar, portanto, que a defesa assume riscos pela perda de uma chance. “*Assim, quando facultado ao réu fazer prova de determinado fato por ele alegado e não há o aproveitamento dessa chance, assume a defesa o risco inerente à perda de uma chance, logo, assunção do risco de uma sentença desfavorável. Exemplo típico é o exercício do direito de silêncio, calcado no nemo tenetur se detegere. Não gera um prejuízo processual, pois não existe uma carga. Contudo, potencializa o risco de uma sentença condenatória. Isso é inegável!*” (ob. cit.) (Grifei).

A conclusão a que se alcança, portanto, é a de que “*não há uma carga para a defesa exatamente porque não se lhe atribui um*


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

prejuízo imediato e tampouco possui ela um dever de liberação. A questão desloca-se para a dimensão da assunção do risco pela perda de uma chance de obter a captura psíquica do juiz. O réu que cala assume o risco decorrente da perda da chance de obter o convencimento do juiz da veracidade” (ob. cit.) (Grifei).

Em suma, a necessidade de produção da prova para amparar a condenação do réu repousa unicamente nas mãos da acusação, não havendo que se falar em distribuição de *cargas processuais*.

Assentadas essas premissas, passo ao crime perquirido.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada **parcialmente procedente**, com a condenação dos **acusados** pela prática do **crime de tráfico ilícito de entorpecentes**, apenas.

A **materialidade** do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/10), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/16), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/19), pelo Laudo de Constatação Provisória (fls. 28/30), pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 222/224), bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A **autoria**, de igual forma, restou incontestada, devendo ser atribuída aos **acusados**.

Vejamos.

Na **fase inquisitiva**, ao serem **interrogados**, os **acusados** reservaram-se no direito constitucional ao silêncio, asseverando que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

apenas se manifestariam perante a autoridade judiciária (fls. 09 e 10).

Em **juízo**, ao ser **interrogado**, o **acusado DIOGO negou a prática delitiva**, tendo sustentado que, na data dos fatos, voltava do serviço, momento em que foi abordado pelos policiais civis, o questionando se seria filho de **LUIZ CARLOS**. Ressaltou, pois, que negou a prática do tráfico de drogas, autorizando, inclusive, a busca domiciliar. Negou, outrossim, que portasse qualquer quantidade de entorpecente ou que houvesse entorpecente no interior de sua moradia. Questionado, alegou passar a maior parte do tempo na residência de sua tia, não na residência de seu pai. Questionado sobre **tatuagens**, declinou, dentre outras, um **PALHAÇO**, dizendo que, sempre que é abordado, os policiais dizem que ela significaria ser "*matador de policial*". Confirmou, outrossim, ter sido apreendido, em três oportunidades, quando menor de idade, pela prática de ato infracional equiparado a furto, chegando a ficar internado por dois meses. **Desmentindo seu genitor**, o correu **LUIZ CARLOS**, afirmou que uma mochila com drogas, existente no interior da viatura policial, lhe foi atribuída, porém nunca fora colocada em seu pescoço.

Em **juízo**, ao ser **interrogado**, o **acusado LUIZ CARLOS negou a prática delitiva**, tendo sustentado que, na data dos fatos, levava sua esposa para o posto de saúde, oportunidade em que avistou um veículo descaracterizado da polícia. Ao parar no posto de combustíveis, foi abordado pelos policiais civis, que o prenderam. Salientou, ainda, ter autorizado a busca em sua residência, porém não acompanhou os policiais civis no decorrer da mesma. Após algum tempo, policiais civis, em outro veículo, apareceram e alegaram que teriam localizado entorpecente no local, de modo que pediram R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de evitar a prisão. Alegou, ainda, que, após, os policiais abordaram seu filho e teriam forjado a apreensão de drogas com o mesmo, no interior de uma bolsa que teria visualizado no interior da viatura policial (esta colocada no pescoço de seu filho). Negou que tivesse lido as


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

declarações do auto de prisão em flagrante. Confirmou condenação anterior por tráfico de drogas, homicídio e outras, tendo cumprido pena no “018”. Questionado sobre o correu **DIOGO**, alegou que o mesmo sequer dormiu em casa, no dia dos fatos. Sobre seu apartamento, aliás, no conjunto habitacional, declinou ser o de numeral 33. Após questionamentos da defesa, alegou não ter sido retirado do interior da viatura policial, quando da busca domiciliar.

A testemunha **FELIPE COUTO BUDEANU**, policial civil, ouvido em juízo, declinou que, na data dos fatos, possuía informações de que uma pessoa chamada “**Luiz Carlos**” seria “disciplina” na organização criminosa PCC, e que armazenaria drogas e armas em sua residência, fazendo uso, inclusive, de um veículo VW/Gol, cujas iniciais do emplacamento eram KMM. Deste modo, dirigiu-se ao local informado, tratando-se de uma habitação do Cingapura. A seguir, desembarcou da viatura descaracterizada, onde ficou seu parceiro, de modo a adentrar ao conjunto residencial, simulando a condição de usuário de entorpecentes. Assim, acabou por adquirir, junto ao acusado **DIOGO** duas porções de crack, pagando o valor de R\$ 20,00 (vinte reais). Como estava sozinho, resolveu por voltar à viatura, momento em que avistou o veículo VW/Gol, de cor vinho, relacionado nas investigações referidas, saindo do conjunto habitacional. Assim, acabou por realizar a abordagem de seus ocupantes, podendo destacar que **LUIZ CARLOS** era o condutor, estando em sua companhia sua esposa, **Kátia**, e a testemunha **José Adnilson**. Em busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi localizado. Ato contínuo, foi solicitado apoio de outras equipes, de modo a ser possível a busca na residência do acusado **LUIZ CARLOS**, assim como a prisão do acusado **DIOGO**, em posse de quem houve a localização de 36 porções de cocaína. Durante a busca domiciliar, aliás, declinou a apreensão de 01 tablete de maconha, alguns *ependorfs* de cocaína, cerca de 40 pedras de crack, além de balança de precisão e caderno com anotações relativas ao tráfico de drogas. Questionado, **DIEGO** acabou por confirmar que o entorpecente apreendido pertencia a **LUIZ CARLOS**, ao passo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

que este silenciou. Questionado sobre a exata localização do entorpecente, declinou que teria sido no guarda-roupas de um dos dormitórios. Negou, ademais, o depoente, prévio conhecimento em relação aos acusados. Questionado sobre o apartamento, confirmou que no local havia bens pessoais de **DIOGO** e de **LUIZ CARLOS**. Sobre **José Adnilson**, confirmou que o mesmo apenas presenciou a localização do entorpecente e a confissão dos acusados. Em questionamentos pela representante do *parquet*, declinou que o entorpecente apreendido no apartamento não era de todo assemelhado àquele que **DIOGO** efetuava a venda.

A testemunha **HEDLEI MEDEIROS**, policial civil, ouvido em juízo, declinou que, na data dos fatos, se encontrava em diligências investigativas, a fim de identificar a pessoa de "**Luiz Carlos**", o qual seria integrante da organização criminosa PCC, e que armazenaria drogas e armas em sua residência, fazendo uso, inclusive, de um veículo, cujo emplacamento parcial fora fornecido. Deste modo, dirigiu-se ao local informado, tratando-se de uma habitação do Cingapura. Assim, seu parceiro **Felipe** desembarcou da viatura descaracterizada, onde ficou, de modo a adentrar ao conjunto residencial, simulando a condição de usuário de entorpecentes. A seguir, **Felipe** acabou por adquirir, junto ao acusado **DIOGO** algumas porções de entorpecente. Como estava sozinho, o mesmo resolveu por voltar à viatura, momento em que o veículo relacionado nas investigações foi visualizado saindo do conjunto habitacional. Assim, acabou por realizar a abordagem de seus ocupantes, podendo destacar que **LUIZ CARLOS** era o condutor, estando em sua companhia sua esposa, **Kátia**, e a testemunha **José Adnilson**. Em busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi localizado. Ato contínuo, foi solicitado apoio de outras equipes, de modo a ser possível a busca na residência do acusado **LUIZ CARLOS**, assim como a prisão do acusado **DIOGO**, em posse de quem houve a localização de diversas porções de *crack* ou cocaína, em porções individualizadas. Durante a busca domiciliar, aliás, declinou a apreensão de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

grande quantidade de entorpecente, de diversos tipos, além de balança de precisão e caderno com anotações relativas ao tráfico de drogas. Questionado, **DIOGO** acabou por confirmar que o entorpecente apreendido em sua posse lhe pertencia. Questionado sobre a exata localização do entorpecente, não soube esclarecer, ante a grande quantidade de policiais que realizaram a diligência. Negou, ademais, o depoente, prévio conhecimento em relação aos acusados. Questionado, negou que **José Adnilson** teria acompanhado a diligência no apartamento dos acusados, porém os acusados acompanharam toda a apreensão. Negou, por fim, ter acompanhado a busca domiciliar no apartamento, ficando à porta.

Conforme se percebe dos **depoimentos suso transcritos**, certa é a autoria delitiva dos **acusados** no tocante ao crime de **tráfico ilícito de entorpecentes**, na medida em que presos em flagrante na posse de elevadíssima quantidade de entorpecente, do tipo cocaína, *crack* e maconha, que se encontrava em posse de **DIEGO** e homiziada na residência, de modo a ser efetuado o fracionamento com vistas à distribuição do entorpecente pelas biqueiras da região, em conhecido ponto de mercancia de entorpecentes (observe-se a existência de prévia investigação atinente aos fatos, consoante informado pelos policiais civis).

Saliente-se, aliás, que, pela forma como descrito pelos policiais civis, os acusados pareciam atuar com autêntica divisão de tarefas, já que **LUIZ CARLOS** armazenava o entorpecente, ao passo que **DIEGO**, seu enteado, o vendia em biqueira da região.

Aliás, ainda é de se ressaltar que a versão esculpória ofertada pelos **acusados** não encontra respaldo nas provas amealhadas durante a instrução processual, mormente se considerado o depoimento uníssono dos policiais civis que atenderam à ocorrência, em juízo, sendo de se ressaltar,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

inclusive, diversas incongruências e inverdades no interrogatório dos mesmos.

A versão dos acusados, ainda, propalada em interrogatório judicial, se observa extremamente falaciosa, de modo a não ser eivada de lacunas e inverdades, o que inclui, ainda, elementos satelitários dos delitos em tela, como a **exigência de numerário, não confirmada e não declinada, sequer, no primeiro momento em que tiveram, ambos, contato com uma autoridade judiciária, em meio à audiência de custódia.**

Por fim, ainda, é de se ressaltar que nada há nos autos que possa demonstrar que teriam os policiais agido em contrariedade à lei, “plantando” drogas com os acusados, pelo bel-prazer de vê-lo processado, na medida em que se demonstrou que os mesmos sequer os conheciam anteriormente aos fatos.

Ora, atenta à inteligência humana a alegação de que policiais poderiam colocar suas carreiras em risco pelo simples prazer de imputar a alguém a prática de ilícitos de que os sabem inocentes.

É importante ressaltar que, como é cediço, a utilização do **depoimento de policiais** como meio probatório é amplamente aceito pela jurisprudência pátria, conforme se conclui pelo julgado que se transcreve, *in verbis*:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MUTATIO LIBELI. ART. 384, CAPUT, DO CPP. OBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO. PROVAS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES MATÉRIA RESERVADA À APRECIÇÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. 1. O princípio da correlação visa assegurar a ampla defesa, em nada impedindo que diante de circunstâncias fáticas novas, surgidas na instrução processual, sob o crivo do contraditório, modifique-se a imputação dada ao agir do acusado. 2. Na espécie, o Magistrado reconheceu existir elementar da conduta imputada ao acusado, não contida na denúncia, que não agravava sua pena e, em perfeita observância ao art. 384, caput, do Código de Processo Penal, abriu prazo para a Defesa manifestar-se, não havendo falar em aditamento da denúncia. 3. A alegada nulidade do julgamento, feito com base exclusiva nas provas do inquérito, não foi debatida no acórdão recorrido ou, tampouco, foi objeto de embargos declaratórios, carecendo a matéria do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial. 4. O que pretende o Recorrente, ao alegar violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, é demonstrar provada sua inocência, sob o argumento de que a confissão do co-réu o inocentou, e também sob a alegação de não serem válidos os depoimentos dos policiais civis. 5. Entretanto, a verificação da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

procedência de tal alegação implica, necessariamente, no reexame da matéria fático-probatória constante dos autos, impossível na via estreita do recurso especial, a teor do disposto na Súmula n.º 07 do STJ. Tal pedido, acrescente-se, deve ser reservado ao ajuizamento de revisão criminal perante o Tribunal a quo. 6. Ademais, os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido". (STJ, Resp nº 604.815/BA, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23/08/2005, v.u.).

Ademais, certo é que a **quantidade de entorpecente apreendida, bem como sua diversidade**, assim como a forma como se encontravam e o local em que houve a apreensão (**conhecido ponto de tráfico de entorpecentes**), parte embalada e pronta para a venda, em porções individuais, e parte ainda sendo fracionada, revela, de maneira inequívoca, a prática da mercancia.

Ora, com vistas a se elucidar a questão relativa à pequena ou grande quantidade de drogas apreendidas, tomemos a lição de **Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio**, *in verbis*:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

"Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,4 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente." (Moraes, Alexandre de, Legislação Penal Especial, 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, página 114).

De qualquer forma, certo é que **o valor de todo o entorpecente apreendido, consoante demonstra a experiência nas varas criminais, seria ao redor de R\$ 3.000,00, o que demonstra efetivo envolvimento dos acusados na prática do hediondo crime de tráfico ilícito de entorpecentes**, posto que não poderiam os mesmos que se declararam *ajudantes*, na fase policial, comprar, para consumo próprio, referido entorpecente.

É de se afastar, ainda, a alegação da defesa, que preleciona inexistir traficância, sem que haja a figura do comprador. Nada mais falacioso.

Ora, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2011 elenca dezoito verbos para a tipificação do crime referido, *in verbis*:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

*guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer **drogas**, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.*

Ora, consoante salta aos olhos, por meio de mera interpretação gramatical, é de se concluir que os verbos preparar, produzir, fabricar, expor à venda, ter em depósito, transportar e guardar não exigem, evidentemente, qualquer ato de mercancia.

No caso dos autos, aliás, os acusados foram presos em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes na modalidade “*guardar e ter em depósito*” a substância entorpecente.

Obtempere-se, por outro lado, que o mero flagrante não autoriza o reconhecimento do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Com acerto a observação do eminente professor Vicente Greco filho, *in* Tóxicos, prevenção-repressão, 14ª edição, atual. E ampl., São Paulo, Ed. Saraiva, 2011, *in verbis*:

“Para haver crime autônomo de associação em matéria de entorpecentes é mister um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris* em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que determina a coatoria. **É mister haja o dolo específico: associar para traficar** (...) Diante, pois, destas considerações o crime de associação (art. 35) como figura autônoma há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. **Jamais a simples coautoria ocasional, transitória, esporádica, eventual configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração...** (grifei).

No mesmo sentido, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, *in verbis*:

“Para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada” (STF, ROHC nº 75.236-5/AM, 1ª Turma, j. 3-6-1997, rel. Min.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Sepúlveda Pertence, DJU de 1º- 8-1997, RT 749/584, citado por Renato Marcão, Tóxicos, Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, Nova Lei de Drogas, Anotada e Interpretada, 7ª edição, Editora Saraiva, p.232, grifei).

Saliente-se que, no caso dos autos, nem mesmo rádio comunicadores, balanças de precisão em quantidade significativa ou substâncias destinadas ao refino da droga foram encontradas em poder dos acusados, o que enfraquece, por óbvio, a imputação levada a efeito pelo representante do Ministério Público.

Entendo, pois, consoante já assinalado, estar-se diante de mera coautoria no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, o que muito se difere da acusação relativa à associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/06).

Portanto, neste ponto, entendo não haver outra solução senão a prolação de um édito absolutório, com fulcro no **artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal**, no tocante ao **crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06**.

Por conseguinte e à guisa de conclusão, é de se arrematar que as provas presentes nos autos são aptas a superar a presunção constitucional de inocência que pesa a favor dos **acusados**, autorizando um **édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06)**.

Atendendo ao **método trifásico** de aplicação da pena, passo a fixá-la.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Na **primeira fase**, atento às circunstâncias do **artigo 59 do Código Penal**, quais sejam, **culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime**, bem como **comportamento da vítima**, conjugadas com as circunstâncias previstas no **artigo 42 da Lei nº 11.343/06** (*“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”*), em especial a **natureza** e a **quantidade** de substância entorpecente, entendo que a pena dos acusados, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não deva ser fixada no mínimo legal.

Vejamos.

GUILHERME DE SOUZA NUCCI, ao discorrer sobre o tema, assevera, *in verbis*:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada). (...) Tem sido hábito de vários juízes brasileiros, de qualquer grau de jurisdição, optar, quase sempre, pela aplicação da pena mínima aos acusados em julgamento.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Desprezam-se, em verdade, os riquíssimos elementos e critérios dados pela lei penal para escolher, dentre o mínimo e o máximo cominados para cada infração penal, a pena ideal e concreta para cada réu. Não se compreende o que leva o Judiciário, majoritariamente, a eleger a pena mínima como base para a aplicação da pena em parâmetros diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A padronização da pena é contrária à individualização, de modo a alterar essa conduta ainda predominante". (In Código Penal Comentado, RT, 2010, 10ª Edição, p. 393 e 395).

No mesmo sentido já se manifestou, recentemente, a **Dra. Milena Dias**, Juíza de Direito da 2ª Vara do Júri da Comarca de Santo André/SP, *in verbis*:

"O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade todos os elementos que dizem respeito ao fato e ao criminoso, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e equilibrada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime. Deve o Magistrado, atrelado a regras de majoração da pena, aumentá-la até o montante que considerar correto, tendo em vista as circunstâncias peculiares de cada caso, desde que o faça fundamentadamente e dentro dos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

parâmetros legais. A sociedade, atualmente, espera que o juiz se liberte do fetichismo da pena mínima, de modo a ajustar o quantum da sanção e a sua modalidade de acordo com a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias do crime, bem como o comportamento da vítima". (Sentença do Processo nº 554.01.2008.038755-7).

Elaboradas as premissas, portanto, passo à individualização da pena nesta **primeira fase**, tendo por parâmetro o **artigo 59 do Código Penal conjugado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06**.

No tocante aos **antecedentes** dos acusados, verifica-se que **DIOGO** ostentam vida *ante acta* imaculada, sem qualquer envolvimento criminal anterior, ao passo que **LUIZ CARLOS** ostenta condenações anteriores pela prática de roubo, tráfico de drogas e homicídio, sendo de se ressaltar a existência de condenações aptas ao reconhecimento de **MAUS ANTECEDENTES**, na medida em que transcorrido o período depurador, e outras que serão analisadas na segunda fase da dosimetria da pena, posto que demonstrativas de **reincidência**.

No concernente à **conduta social e personalidade dos agentes**, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, na medida em que o crime praticado, além de hediondo, atinge população inocente, na maioria das vezes crianças e adolescentes em formação, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras, sem saber como lidar com a drogadição dos filhos.

Como **motivo do crime**, apenas se pode vislumbrar a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ganância que moveu o agente em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais mezinhos sentimentos de humanidade e justiça, que objetivaram obter dinheiro fácil, em detrimento do trabalho. Ressalte-se, ademais, que as consequências do crime, para os usuários e seus familiares é evidente, tratando-se atualmente de um verdadeiro “câncer” em nossa sociedade e de difícil combate pelas autoridades públicas.

No tocante à **natureza** e à **quantidade do entorpecente (artigo 42 da Lei nº 11.343/06)**, verifica-se que a reprimenda deve ser exacerbada, posto que, consoante comprovado nos autos, os réus se dedicavam à venda de maconha, cocaína e *crack*, substância entorpecente, esta última, de maior nocividade quando comparada com a maconha, por exemplo. Afinal, traficar maconha não é a mesma coisa que traficar cocaína ou *crack*.

Ora, a natureza das drogas é completamente diferente e, por isso, sua disseminação entre a população traz diferentes consequências. O mundo científico é certo em suas ponderações, *in verbis*:

“Como a cocaína tende a perder sua eficácia ao longo do tempo de uso, fato este denominado tolerância à droga, o usuário tende a utilizar progressivamente doses mais altas buscando obter, de forma incessante e cada vez mais inconsequente, os mesmos efeitos agradáveis que conseguia no início de seu uso. Dosagens muito frequentes e excessivas provocam alucinações táteis, visuais e auditivas; ansiedade, delírios, agressividade, paranoia. Este ciclo torna-o também cada vez mais dependente, fazendo de tudo para conseguir a droga, resultando em


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

problemas sérios não só no que tange à sua saúde, mas também em suas relações interpessoais. Afastamento da família e amigos, e até mesmo comportamentos condenáveis, como participação de furtos ou assaltos para obter a droga são comuns. Além de provocar, em longo prazo, comprometimento dos músculos esqueléticos, existem ainda os agravantes recorrentes da forma de uso. Cocaína injetável, por exemplo, pode provocar a contaminação por doenças infecciosas, como hepatite e AIDS, e infecções locais. No caso daqueles que inalam, comprometimento do olfato, rompimento do septo nasal e complicações respiratórias, estas últimas também típicas dos fumantes, incluindo aí bronquite, tosse persistente e disfunções severas. Gestantes podem ter bebês natimortos, com malformações, ou comprometimento neurológico. Romper com a droga é difícil, já que o indivíduo tende a se sentir deprimido, irritado, e com insônia. Assim, quando um usuário opta por deixá-la, deve receber bastante amparo e ser incentivado neste sentido. É necessária ajuda médica, tanto no processo de desintoxicação quanto tempos depois desta etapa". (artigo escrito por Mariana Araguaia, Graduada em Biologia e contido no site do Brasil Escola - <http://www.brasilecola.com/drogas/cocaina.htm>).

Sobre o crack, produzido a partir da cocaína, a mesma


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

autora pondera, *in verbis*:

“Cerca de cinco vezes mais potente que a cocaína, sendo também relativamente mais barata e acessível que outras drogas, o crack tem sido cada vez mais utilizado, e não somente por pessoas de baixo poder aquisitivo, e carcerários, como há alguns anos. Ele está, hoje, presente em todas as classes sociais e em diversas cidades do país. Assustadoramente, cerca de 600.000 pessoas são dependentes, somente no Brasil. Tal substância faz com que a dopamina, responsável por provocar sensações de prazer, euforia e excitação, permaneça por mais tempo no organismo. Outra faceta da dopamina é a capacidade de provocar sintomas paranoicos, quando se encontra em altas concentrações. Perseguindo esse prazer, o indivíduo tende a utilizar a droga com maior frequência. Com o passar do tempo, o organismo vai ficando tolerante à substância, fazendo com que seja necessário o uso de quantidades maiores da droga para se obter os mesmos efeitos. Apesar dos efeitos paranoicos, que podem durar de horas a poucos dias e pode causar problemas irreparáveis, e dos riscos a que está sujeito; o viciado acredita que o prazer provocado pela droga compensa tudo isso. Em pouco tempo, ele virará seu escravo e fará de tudo para tê-la sempre em mãos. A relação dessas pessoas com


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

o crime, por tal motivo, é muito maior do que em relação às outras drogas; e o comportamento violento é um traço típico. Neurônios vão sendo destruídos, e a memória, concentração e autocontrole são nitidamente prejudicados. Cerca de 30% dos usuários perdem a vida em um prazo de cinco anos – ou pela droga em si ou em consequência de seu uso (suicídio, envolvimento em brigas, “prestação de contas” com traficantes, comportamento de risco em busca da droga – como prostituição, etc.). Quanto a este último exemplo, tal comportamento aumenta os riscos de se contrair AIDS e outras DSTs e, como o sistema imunológico dos dependentes se encontra cada vez mais debilitado, as consequências são preocupantes. Superar o vício não é fácil e requer, além de ajuda profissional, muita força de vontade por parte da pessoa, e apoio da família. Há pacientes que ficam internados por muitos meses, mas conseguem se livrar dessa situação” (artigo escrito por Mariana Araguaia, graduada em Biologia e contido no site do Brasil Escola - <http://www.brasilescola.com/drogas/crack.htm>).

Sobre referidas drogas, ainda há de se destacar o seguinte estudo publicado em site governamental, vinculado ao Ministério da Justiça, *in verbis*:

“O consumo da cocaína, em grande parte dos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

usuários, aumenta progressivamente, sendo necessário consumir maiores quantidades da substância para se atingir o efeito desejado. Este fenômeno caracteriza o desenvolvimento de um tipo de tolerância à droga, mas de natureza diversa da tolerância observada no uso de álcool e opióides. No caso do crack e da merla, por terem um efeito de curtíssima duração, provocam um uso repetido numa mesma ocasião, sendo mais freqüente que o uso por outras vias de administração. Esse comportamento compulsivo leva o usuário à dependência muito mais rápido que as outras formas de uso de cocaína, e, conseqüentemente, a um custo monetário, de saúde e social muito maiores. A essa compulsão para utilizar a droga repetidamente dá-se o nome popular de “fissura”. Após o uso intenso e repetitivo, o usuário experimenta sensações muito desagradáveis, como cansaço e intensa depressão. A tendência do usuário de cocaína é aumentar a dose da droga na tentativa de sentir efeitos mais intensos. Porém, essas quantidades maiores acabam por levar o usuário a comportamento violento, irritabilidade, tremores e atitudes bizarras devido ao aparecimento de paranóia (chamada entre eles de “nóia”). Esse efeito provoca um grande medo nos usuários, que passam a vigiar o local onde usam a droga e a ter uma grande desconfiança uns dos outros, o que acaba levando-os a situações extremas de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

agressividade. Eventualmente, podem ter alucinações e delírios. A esse conjunto de sintomas dá-se o nome de “psicose cocaínica”. A libido, também, pode ser afetada entre alguns usuários de cocaína, segundo um estudo do Cebrid, realizado com um grupo de usuários de crack, 60 indivíduos, e outro de cloridrato de cocaína, 42 indivíduos, totalizando 102 participantes. A partir dessa pesquisa percebeu-se que os usuários de cloridrato de cocaína não apresentaram perda de libido. Já os usuários de crack apresentaram uma redução do apetite sexual: 72% das mulheres e 66% dos homens. Os dependentes de cocaína desenvolvem uma sensibilização a alguns efeitos, ou seja, ocorre o inverso da tolerância, e com uma dose pequena os efeitos já surgem. Porém, para angústia dos usuários, esses efeitos sensibilizados são os considerados desagradáveis, como a paranóia e outros efeitos indesejáveis, como agressividade e desconfiança. Não há descrição convincente de uma síndrome de abstinência quando o usuário para de usar cocaína abruptamente: não sente dores pelo corpo, cólicas ou náuseas. O efeito que se observa é uma grande “fissura”, desejar usar novamente a droga para sentir seus efeitos agradáveis, e não para diminuir ou abolir o sofrimento relacionado à abstinência de algumas drogas. Comportamentos de risco estão associados aos usuários de cocaína. Inicialmente,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

se tinha a idéia de que os usuários da droga injetável estavam mais expostos ao risco de contrair doenças como hepatite, malária, dengue e Aids, pelo compartilhamento de seringa. Porém, o uso da droga por outras vias também gera comportamentos de risco como a prática de sexo desprotegido (sem camisinha), a qual expõe ao contágio pelas doenças citadas, além de outras doenças sexualmente transmissíveis. Um exemplo são algumas mulheres dependentes da cocaína, as quais se prostituem para obter a droga, geralmente sob o efeito da “fissura” o que as faz perder a noção de perigo, não se protegendo nas relações sexuais”. (Fonte: Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas – Secretaria Nacional de Combate às Drogas, vinculada ao Ministério da Justiça).

Dessa forma, é inconteste, que a traficância de substâncias com maior potencial lesivo, como a cocaína, o crack, a heroína e as drogas sintéticas (ecstasy e metanfetamina), devam ser mais severamente reprimidos do que a comercialização da maconha, eis que as consequências impostas à saúde da população atingida são diferentes.

No tocante ao crack e à cocaína, mais agravada é a situação, posto que seu consumo está vinculado a uma série interminável de outros delitos, muitos dos quais com violência contra a pessoa, dado o grau de vício que atinge, sendo, portanto, circunstância que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ademais, é de se ressaltar que a quantidade de droga apreendida justifica, por si só, a exacerbação da pena base, já que em montante extremamente elevado para a traficância convencional.

Desta forma, à vista da argumentação acima expendida e observados os elementos constantes dos autos, fixo a pena-base em **10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1000 (um mil) dias-multa**, para o acusado **LUIZ CARLOS**, e **06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa**, para o acusado **DIOGO**.

Na **segunda fase**, ao menos em relação ao **acusado DIOGO**, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, motivo pelo qual a pena anteriormente fixada permanece inalterada.

Em relação ao **acusado LUIZ CARLOS**, por outro lado, observo a incidência da circunstância agravante consistente na **DUPLARREINCIDÊNCIA (certidões nos autos, relativa a condenação, por homicídio, perante o 2º Tribunal do Júri da Capital/SP – Execução nº 04 – e por tráfico de drogas, perante a 21ª Vara Criminal Central da Capital/SP – Execução nº 05)**, motivo pelo qual majoro a pena anteriormente fixada na fração de **1/4 (um quarto)**, perfazendo a pena o montante de **12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1250 (um mil duzentos e cinquenta) dias-multa**.

Na **terceira fase**, ainda, não verifico a incidência de qualquer **causa de aumento de pena**.

Observo, ademais, não ser o caso de se reconhecer a incidência da **causa de diminuição** prevista no **§ 4º do artigo 33 da Lei nº**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

11.343/06, posto que os acusados, à vista da elevada quantidade de entorpecentes localizada com os mesmos, demonstraram íntimo e inequívoco envolvimento com as atividades ilícitas. Acrescente-se, ainda, o fato de **LUIZ CARLOS** ser **REINCIDENTE**, consoante demonstrado por certidões nos autos.

Ora, tais fatos constituem indício o bastante de que os acusados tenham envolvimento íntimo com organizações criminosas (rememore-se que **DIOGO**, quando da abordagem policial, se encontrava em plena venda de entorpecentes), dedicando-se, com exclusividade ou preponderância, às práticas delitivas, em especial o espúrio comércio de substâncias estupefacientes.

Aliás, impende destacar que a aplicação, ou não, do redutor, assim como seu percentual, depende da discricionariedade regradada do magistrado, consoante se observa do seguinte aresto, *in verbis*:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. DISCRICIONARIEDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. REDUÇÃO NO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

no art. 59 do CP, e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente. 2. Não há ilegalidade na aplicação do redutor no percentual de 1/6 (um sexto), de acordo com o previsto nos arts. 42 da Lei 11.343/06 e 59 do CP, dada a natureza e a grande quantidade de substância entorpecente - 578 (quinhentos e setenta e oito) papелotes de ácido dietilamida lisérgico (LSD) - droga altamente nociva à saúde pública, apreendida com o paciente. 3. Ordem denegada" (STJ, HC 184.579/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 20/10/2011).

Portanto, consoante já apurado, a pena do acusado **DIOGO** é fixada, de forma definitiva, em **06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa**, ao passo que a pena do acusado **LUIZ CARLOS** é fixada, definitivamente, em **12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1250 (um mil duzentos e cinquenta) dias-multa**.

Entendo que a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, como pleiteia a defesa, em casos como o trazido a julgamento, relativamente ao crime equiparado a hediondo, de tráfico ilícito de entorpecentes, não possa prevalecer.

Explico.

O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo, pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão vedada a conversão em penas restritivas de direitos, contida no último dispositivo legal acima mencionado. Em 10/05/2012 a Suprema Corte também declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão e liberdade provisória, contida no caput do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, passando a admitir a concessão de liberdade provisória aos acusados da prática dos crimes de tráfico, salvo quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (HC. n.º 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli).

Desta forma, é de se concluir que, embora tenha havido um “esvaziamento” na legislação pertinente que impunha maior repressão estatal aos crimes hediondos, é de se ressaltar, com base nos julgados acima que competirá sempre ao Magistrado definir, baseado em “empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”, o regime inicial de cumprimento de pena ao qual estará sujeito o acusado, em total aplicação da previsão constitucional de individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal).


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

No caso nos autos, analisando as circunstâncias objetivas da infração cometida, entendo que não seja o caso de fixar regime menos gravoso.

Ora, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a hediondo, sendo de extrema gravidade, gerando consequências deletérias às famílias de dependentes químicos, bem como de toda a sociedade, posto que o tráfico ilícito de entorpecentes é a mola propulsora de diversos crimes, em especial aqueles contra o patrimônio, tais como furtos, roubos, extorsões e latrocínios. Ademais, o tráfico de drogas objetiva, quase sempre crianças e adolescentes, os quais ainda possuem personalidade em formação, acarretando, conseqüentemente, desestruturação de toda uma geração, em evidente prejuízo ao progresso e desenvolvimento sociais.

Aliás, deve ser ressaltado que, ainda que tivesse sido aplicado o redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 tem-se que isto não implica, inexoravelmente, em direito subjetivo do acusado à fixação de regime menos gravoso, o qual se dá nos termos já esposados, em cotejo com o disposto no artigo 59 do Código Penal (*“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”*) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (*“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”*).

A propósito, nesse sentido a jurisprudência, destacando-se que o segundo argumento continua plenamente válido, *in verbis*:


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

“No concernente ao regime prisional impositivo à espécie, também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei nº 11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e, a duas, porque o crime de tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além da desagregação da instituição familiar” (TJSP, Apelação nº 0011111-87.2008.8.26.0361, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel: Des. Paulo Rossi, j. 1º/07/2009, grifei).

Portanto, no caso dos autos, em obediência ao princípio da individualização da pena, entendo não haver outro regime adequado ao início de cumprimento da reprimenda corporal que não o **REGIME INICIAL FECHADO**, nos termos do artigo 33, § 1º, alínea a, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos já alinhavados, entendo não ser o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, por entender que a substituição pretendida não é suficiente e eficaz à repressão do delito cometido, nos termos do inciso III do mencionado artigo.

Entendo, ainda, inaplicável, pela mesma razão, a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ressalte-se, ademais, que a Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007, permite a progressão a criminosos primários que tenham cumprido 2/5 (dois quintos), ou seja, 40% (quarenta por cento) da pena imposta, assim como a progressão a criminosos reincidentes que tenham cumprido 3/5 (três quintos), ou seja, 60% (sessenta por cento) da pena imposta, pelo que caberá ao juízo da execução, na oportunidade própria, aferir se o acusado tem condições ou não para a progressão do regime fechado para o semi-aberto.

Ante a gravidade do crime cometido, assim como pelo montante da pena imposta, vislumbrando presentes as circunstâncias previstas no artigo 312 do Código Penal, autorizadoras da prisão preventiva, em especial a necessidade de se assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, **denego aos réus o direito de recorrer em liberdade da presente sentença.**

No sentido exposto, o magistério de **JULIO FABRINI MIRABETE** (Código de Processo penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), *in verbis*:

“O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

E, ainda, nos seguinte julgado, *in verbis*:

“Há lesão à ordem pública quando os fatos noticiados nos autos são de extrema gravidade, causando insegurança jurídica a manutenção da liberdade do acusado”. (STF, HC nº 90.726, Rel. Min. Carmem Lúcia, v.u.).

Ademais, são irrelevantes primariedade, bons antecedentes e residência fixa (o que não é o caso dos autos), consoante já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, *in verbis*:

“LIBERDADE PROVISÓRIA – Benefício pretendido – Primariedade do recorrente – Irrelevância – Gravidade do delito – Preservação do interesse da ordem pública – Constrangimento ilegal inócurrete.” (In JTJ/Lex 201/275, RSE nº 229.630-3, 2ª Câmara. Crim., rel. Des. Silva Pinto, julg. em 09.06.97).

Ademais, assim já se manifestou o douto Desembargador Caio Eduardo Canguçu de Almeida, recentemente aposentado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, *in verbis*:

“Mas, se um e outro, isto é, se clamor público e necessidade da preservação da respeitabilidade de atuação jurisdicional se


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

aliarem à certeza quanto à existência do fato criminoso e a veementes indícios de autoria, claro que todos esses pressupostos somados haverão de servir de bom, seguro e irrecusável fundamento para a excepcionalização da regra constitucional que presumindo a inocência do agente não condenado, não tolera a prisão antecipada do acusado.”

(...)

“Há crimes, na verdade, de elevada gravidade, que, por si só, justificam a prisão, mesmo sem que se vislumbre risco ou perspectiva de reiteração criminosa. E, por aqui, todos haverão de concordar que o delito de que se trata, por sua gravidade e característica chocante, teve incomum repercussão, causou intensa indignação e gerou na população incontrolável e ansiosa expectativa de uma justa contraprestação jurisdicional. A prevenção ao crime exige que a comunidade respeite a lei e a Justiça, delitos havendo, tal como o imputado aos pacientes, cuja gravidade concreta gera abalo tão profundo naquele sentimento, que para o restabelecimento da confiança no império da lei e da Justiça exige uma imediata reação. A falta dela mina essa confiança e serve de estímulo à prática de novas infrações, não sendo razoável, por isso, que acusados por crimes brutais permaneçam livre, sujeitos a uma consequência remota e incerta, como se nada tivessem feito.”

No mesmo sentido, ainda, os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, *in verbis*:

“RHC – PROCESSUAL PENAL – PRISÃO PROVISÓRIA – A primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não impedem, por si só, a prisão provisória” (STJ, 6ª Turma, v.u., ROHC nº 8566-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, julg. em 30.06.1999).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

"HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

1. A existência de indícios de autoria e a prova de materialidade, bem como a demonstração concreta de sua necessidade, lastreada na ameaça de testemunhas, são suficientes para justificar a decretação da prisão cautelar para garantir a regular instrução criminal, principalmente quando se trata de processo de competência do Tribunal do Júri.

2. Nos processos de competência do Tribunal Popular, a instrução criminal exaure-se definitivamente com o julgamento do plenário (arts. 465 a 478 do CPP).

3. Eventuais condições favoráveis ao paciente – tais como a primariedade, bons antecedentes, família constituída, emprego e residência fixa – não impedem a segregação cautelar, se o decreto prisional está devidamente fundamentado nas hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Nesse sentido: RHC 16.236/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 17/12/04; RHC 16.357/PR, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 9/2/05; e RHC 16.718/MT, de minha relatoria, DJ de 1º/2/05).

4. Ordem denegada. (STJ, 5ª Turma, v.u., HC nº 99071/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julg. em 28.08.2008).

Não se deve perder de mente, ainda, que os acusados responderam ao processo presos, de forma que, com maior razão, deverão, após a prolação de édito condenatório, permanecer recolhidos, até mesmo para assegurar a execução da pena imposta e a aplicação da lei penal.

Denega-se, pois, o direito ao recurso em liberdade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Considerada a situação econômica dos acusados, que ao que consta não gozam de padrão de vida elevado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto, **julgo parcialmente procedente** a pretensão punitiva estatal para o fim de:

1. **ABSOLVER**, com fulcro no **artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal**, os acusados **DIOGO DE ALMEIDA** e **LUIZ CARLOS FELIX DE SOUZA**, qualificados nos autos, da imputação prevista no **artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06**;

2. declarar **DIOGO DE ALMEIDA**, qualificado nos autos, como **incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06**. Em consequência, **condeno-o a cumprir, em estabelecimento penal adequado, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal**; e

3. declarar **LUIZ CARLOS FELIX DE SOUZA**, qualificado nos autos, como **incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06**. Em consequência, **condeno-o a cumprir, em estabelecimento penal adequado, a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1250 (um mil duzentos e cinquenta) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal**.

Conforme fundamentado acima, deverão os acusados iniciar o cumprimento da pena, em **regime fechado**, sendo **denegado o direito ao recurso em liberdade**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Decreto, ainda, nos termos do disposto no artigo 63 da Lei nº 11.343/06, **a perda do valor monetário e bens apreendidos nos autos**, em favor do **FUNAD**.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea “a”, da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno os acusados ao pagamento das custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, que deverá ser paga ao final, desde já, porém, por terem sido o acusado **LUIZ CARLOS** defendido pela **Defensoria Pública Estadual**, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil Brasileiro, **suspendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais**. No tocante ao acusado **DIOGO**, por outro lado, por ter contado com patrono constituído, eventual inexigibilidade, em caso de pobreza, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil Brasileiro, deverá ser apreciada no momento processual adequado, nos termos do **artigo 479 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo**.

Transitada em julgado esta decisão, lancem-se os nomes dos sentenciados no livro dos culpados.

Para fins do disposto no **artigo 386, § 2º, do Código de Processo Penal**, acerca da detração penal na sentença condenatória, observo que os acusados não fazem jus a qualquer benefício a ser reconhecido nesta fase.

Expeçam-se as comunicações de praxe.

Recomendem-se os acusados nos estabelecimentos prisionais em que se encontram.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Oficie-se autorizando a incineração da droga apreendida, posto que, ante a publicação da presente, não mais interessa ao feito.

Publicada esta em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

Registre-se e Cumpra-se.

São Paulo, 05 de julho de 2017.

RAFAEL HENRIQUE JANELA TAMAI ROCHA

Juiz de Direito

(assinado digitalmente)

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**